

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM nº RJ2014/10630

Acusados: José João Abdalla Filho
José Pais Rangel
Manoel Eduardo Lima Lopes

Ementa: Inobservância da regra de rotatividade de auditores. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar aos acusados **José João Abdalla Filho, José Pais Rangel e Manoel Eduardo Lima a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$50.000,00**, por, na qualidade de membros do conselho de administração da Dinâmica Energia, manter a prestação de serviços da ANEND durante o exercício social de 2012, por período superior ao admitido pela regra de rotatividade de auditores, em infração ao disposto no art. 153 da Lei nº 6.404/76, combinado com os artigos 27 e 31 da Instrução CVM nº 308/99;
2. Aplicar aos acusados **José João Abdalla Filho, José Pais Rangel e Manoel Eduardo Lima a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$100.000,00**, por, na qualidade de membros do conselho de administração da Dinâmica Energia, contratar sociedade de auditoria que não gozava da independência necessária em relação à sociedade anteriormente contratada, contrariando, assim, a regra de rotatividade de auditores, em infração ao disposto no art. 153 da Lei nº 6.404/76, combinado com os artigos 27 e 31 da Instrução CVM nº 308/99.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto no Decreto nº 8.652/2016, as decisões absolutórias transitam em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo W. Renteria, Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado Moreira, , Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

Pablo W. Renteria

Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira

Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

CVM nº RJ2014/10630

**Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM nº RJ2014/10630 realizada no dia 15 de dezembro de
2016.**

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

**Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR**

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

CVM nº RJ2014/10630

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/10630 realizada no dia 15 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

CVM nº RJ2014/10630

**Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM nº RJ2014/10630 realizada no dia 15 de dezembro de
2016.**

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

CVM nº RJ2014/10630

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/10630 realizada no dia 15 de dezembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira

PRESIDENTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/10630

Reg. Col. 9810/2015

Acusados: José João Abdalla Filho
José Pais Rangel
Manoel Eduardo Lima Lopes

Assunto: Não observância da regra de rotatividade de auditores. Descumprimento do disposto no art. 153 da Lei nº 6.404/1976, combinado com os arts. 27 e 31 da Instrução CVM nº 308/1999.

Diretor-Relator: Pablo Renteria

RELATÓRIO

I. DA ORIGEM E DO OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) em face de José João Abdalla Filho, Jose Pais Rangel e Manoel Eduardo Lima Lopes, na qualidade de membros do conselho de administração da Dinâmica Energia S.A. (“Dinâmica Energia” ou “Companhia”), devido ao descumprimento de dever de diligência previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/1976¹ em razão da inobservância da regra de rotatividade de auditores independentes prevista no art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999.²

¹ “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.”

² “Art. 31. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, contados a partir da data desta Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua recontração.”

2. O presente processo originou-se do Processo CVM nº RJ2014/6646, que tratou da análise do cumprimento ao disposto no art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999 por parte da administração da Dinâmica Energia.

II. DOS FATOS APURADOS PELA SEP

3. De acordo com a SEP, a Anend – Auditores Independentes (“Anend”) prestou serviços de auditoria para a Companhia e assinou os respectivos relatórios entre os exercícios sociais de 2005 a 2012, totalizando 8 (oito) exercícios consecutivos (fls. 78, 81V, 84, 87, 91, 95, 100 e 108).

4. A área técnica também ressaltou que os relatórios relativos às demonstrações financeiras de 2005 e 2006 foram assinados por H.J.A., na qualidade de responsável técnico da Anend. Os relatórios relativos às demonstrações financeiras dos outros exercícios sociais (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) também foram assinados por H.J.A., mas dessa vez em conjunto com A.A.L.

5. Além disso, a SEP destacou que A.A.L., juntamente com outra pessoa, C.R.V.S., também assinou os relatórios de revisão especial que acompanham os formulários trimestrais do exercício social de 2012, mas agora como responsável técnico da Azevedo & Lopes – Auditores Independentes (“Azevedo & Lopes”) (fls. 105-108). Todavia, o Termo de Acusação afirmou que *“o relatório, de data posterior, relativo às demonstrações financeiras desse mesmo exercício é assinado, como já mencionado, pelos Srs. [H.J.A.] e o [A.A.L.], como responsáveis técnicos da Anend Auditores Independentes”* (fl. 169).

6. Nos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013 e 31.3.2014, os respectivos relatórios de auditoria e de revisão especial foram assinados por A.A.L. e C.R.V.S., na qualidade de responsáveis técnicos da Azevedo & Lopes (fls.112-115 e 119).

7. Para a SEP, houve clara violação ao disposto no art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999, tendo em vista que as duas sociedades de auditoria independente estão instaladas no mesmo endereço e possuem sócio em comum que assinou como

responsável técnico os relatórios de auditoria referentes às demonstrações financeiras da Companhia. Esses fatos, “*em conjunto, indicam não ter havido efetivamente a rotatividade prevista na norma, caracterizando o descumprimento, de forma continuada, à regra prevista no artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99*” (fl. 169).

8. A acusação afirmou, ainda, que A.A.L. assinou contratos com a Dinâmica Energia em nome tanto da Anend, em 6.9.2006 (fl. 149), quanto da Azevedo & Lopes, em 29.2.2006 (fl. 140).

9. Diante do exposto e dos documentos acostados aos autos, a SEP solicitou manifestação prévia dos acusados a respeito dos fatos apurados, nos termos do disposto no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008.³ As respostas dos acusados encontram-se acostadas às fls. 19-20, 63-66, 67-70 e 71-74.

III. DA ACUSAÇÃO

10. No entendimento da SEP, a Anend “*não poderia ter sido a firma responsável por auditar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2012*” (fl. 171). Chamou a atenção da Superintendência o fato de que (i) o contrato da Dinâmica Energia com a Azevedo & Lopes foi firmado em 29.2.2012; (ii) a Azevedo & Lopes foi a responsável pelos relatórios de revisão especial que acompanham os formulários trimestrais do exercício social de 2012; e (iii) posteriormente, a Anend figurou como a firma responsável pela auditoria das demonstrações financeiras de encerramento do mesmo exercício de 2012.

11. De acordo com o Termo de Acusação, haveria forte relação entre as duas sociedades de auditoria, demonstrada diante dos seguintes fatos adicionais:

- (i) a participação de A.A.L. como responsável técnico tanto da Anend quanto da Azevedo & Lopes em todos os relatórios de auditoria e de revisão especial referentes aos exercícios sociais compreendidos entre 2007 e 2014;

³ Ofícios CVM/SEP/GEA-5/Nº 153/2014 (fls. 09-10), 249/2014 (fls. 39-40), 250/2014 (fls. 42-43) e 251/2014 (fls. 45-46).

- (ii) A.A.L. ter assinado os contratos de prestação de serviços tanto em nome da Anend (em 2006) quanto em nome da Azevedo & Lopes (em 2012); e
- (iii) a Anend e a Azevedo & Lopes localizam-se no mesmo endereço.

12. Para a acusação, o simples fato de a Anend ter prestado serviços de auditoria à Companhia no exercício social de 2012 já caracterizaria violação ao disposto no art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999, tendo em vista o disposto na Deliberação CVM nº 549/2009.

13. Referida violação, contudo, teve continuidade com a contratação da Azevedo & Lopes durante os trimestres de 2012 a 2014, *“uma vez que não ocorreu, na prática a quebra do vínculo entre a companhia e seu auditor independente”* (fl. 172).

14. Com base no art. 27 da Instrução CVM nº 308/1999⁴ e no art. 142 da Lei nº 6.404/1976,⁵ o Termo de Acusação indicou serem os conselheiros de administração da Companhia os responsáveis pela escolha e destituição dos auditores independentes e, assim, propôs a responsabilização de José João Abdalla Filho, Jose Pais Rangel e Manoel Eduardo Lima Lopes pelo descumprimento:

- i. ao disposto no artigo 153 da Lei nº 6.404/1976, combinado com os arts. 27 e 31 da Instrução CVM nº 308/1999, ainda considerando o prazo previsto na Deliberação CVM 549/2009, ao manter a prestação de serviços da Anend por período que resultou na realização de auditoria no exercício encerrado em 31.12.2012; e
- ii. ao disposto no artigo 153 da Lei nº 6.404/1976, combinado com os arts. 27 e 31 da Instrução CVM nº 308/1999, ao contratar a Azevedo & Lopes a partir do exercício de 2012, o que resultou na revisão especial, por essa firma, das

⁴ “Art. 27. Os administradores das entidades auditadas serão responsabilizados pela contratação de auditores independentes que não atenderem às condições previstas nesta Instrução, especialmente quanto à sua independência e à regularidade de seu registro na Comissão de Valores Mobiliários.”

⁵ “Art. 142. Compete ao conselho de administração: [...] IX - escolher e destituir os auditores independentes se houver.”

demonstrações financeiras relativas aos períodos encerrados em 31.3.2012, 30.6.2012, 30.9.2012, 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.3.2014 e na auditoria do exercício encerrado em 31.12.2013, sendo que, no período compreendido entre 31.12.2007 a 31.3.2014, A.A.L. assinou os relatórios de auditoria e de revisão especial como responsável técnico de ambas as sociedades de auditoria.

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA

15. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º⁶ e 11⁷ da Deliberação CVM nº 538, de 2008.⁸ Entretanto, sugeriu pequena alteração na capitulação jurídica dos fatos, que foi acatada pela SEP, que formulou nova versão do Termo de Acusação, já descrita no item anterior deste Relatório.

V. DA DEFESA

16. Devidamente intimados, os acusados apresentaram defesa conjunta em 16.1.2015 (fls. 192-202).

17. Inicialmente, os acusados anuíram com a alegação da acusação no sentido de que a Anend prestou serviços de auditoria para a Dinâmica Energia durante oito exercícios sociais contínuos. Reiterou, em seguida, que, procurando atender ao disposto no art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999, combinado com a Deliberação CVM

⁶ “Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10 se for o caso.”

⁷ “Art. 11 Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.”

⁸ Parecer nº 293/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 162-166).

549/2009, a Companhia contratou a Azevedo & Lopes durante o exercício de 2012 e informou a contratação à CVM.

18. Adicionalmente, a defesa alegou que a Deliberação CVM nº 549/2008 teria permitido a substituição do auditor independente em 2012 e que houve contradição por parte da acusação, *“pois ao mesmo tempo fala das disposições contidas na Instrução CVM 308/99 e na Deliberação CVM 549/09, que facultaram a permanência do mesmo auditor por sete anos consecutivos, e aponta como sendo um equívoco ter a Anend trabalhado por oito anos”* (fl. 194). Assim, a violação cometida pelos acusados, se existente, restringir-se-ia ao exercício social de 2012.

19. Quanto aos responsáveis técnicos pelos trabalhos de auditoria da Anend, a defesa reforçou que, conforme reconhecido pelo Termo de Acusação, H.J.A. assinou todos os relatórios como responsável técnico pela firma de auditoria. Destacou, ainda a esse respeito, que constam como responsáveis técnicos cadastrados na CVM para funcionar junto aos clientes da Anend, além de H.J.A., os nomes de C.R.V.S. e F.I.A.R. (fls. 7-8).

20. Em relação aos responsáveis técnicos pelos trabalhos de auditoria da Azevedo & Lopes, afirmou a defesa que, como também reconhecido pela acusação, quem assinou os relatórios de revisão especial que acompanham os Formulários Trimestrais do exercício de 2012, como responsável técnico, foi C.R.V.S., que também assinou os relatórios de auditoria e de revisão especial referentes às demonstrações financeiras dos períodos encerrados em 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.12.2013 e 31.3.2014. Apontou, ainda, que, na ficha cadastral da Azevedo & Lopes, somente consta, como responsável técnico cadastrado na CVM para funcionar junto aos clientes da sociedade, o nome de C.R.V.S.

21. Posteriormente, os acusados passaram a discorrer sobre a alegada nulidade do Termo de Acusação. Segundo eles, não se poderia imputar a A.A.L. a condição de responsável técnico pela Anend, como fez a acusação, *“uma vez que este não figura como responsável técnico nas fichas cadastrais de participantes de ambas as empresas”*

(fl. 195). Assim, esse equívoco geraria a total nulidade do Termo de Acusação, que descumpriu o disposto no art. 6, II e III, da Deliberação CVM nº 538/2008⁹.

22. A defesa alegou, posteriormente, que não existe qualquer sócio em comum entre as firmas de auditoria, pois “*somente dois responsáveis técnicos assinam os documentos, o Sr. [H.J.A.], pela Anend Auditores Independentes, e o Sr. [C.R.V.S.], pela Azevedo & Lopes Auditores Independentes, e ambos somente figuram como sócios nas mesmas empresas em que também são, respectivamente, seus responsáveis técnicos*” (fl. 196). Por não estar cadastrado na CVM como responsável técnico de nenhuma das duas sociedades, A.A.L. não poderia ser assim enquadrado.

23. Não haveria, portanto, qualquer ilegalidade no fato de A.A.L. ser sócio tanto da Anend quanto da Azevedo & Lopes e assinar os contratos como representante legal de ambas. Sobre esse ponto, ressaltou a defesa que a posição de A.A.L. como representante legal das sociedades já era de conhecimento da CVM, uma vez que assim constava das respectivas fichas de cadastro de participantes.

24. Sobre esse ponto, a defesa argumentou que o simples fato de haver um sócio em comum entre as sociedades não permitiria a conclusão de que não houve rodízio de auditores independentes. Tal conclusão só seria possível se houvesse, além do sócio em comum, identidade de carteira de clientes e do responsável técnico, conforme entendido pelo Colegiado no âmbito do julgamento do Processo CVM nº RJ2011/14135.¹⁰

25. Também não haveria nenhuma ilicitude no fato de as duas sociedades localizarem-se no mesmo espaço físico, como igualmente seria de conhecimento da CVM em razão das correspondentes fichas de cadastro de participantes.

⁹ “Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: (...) II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas”.

¹⁰ A defesa transcreveu o seguinte trecho da decisão: “quando se transfere conjuntamente o material humano e a carteira de clientes de uma firma de auditoria, não se está cumprindo materialmente com a regra do rodízio, pois a independência do auditor e a qualidade do serviço de auditoria podem assim ser comprometidas.”

26. Portanto, nas palavras da defesa, *“verifica-se que não houve qualquer infringência ao art. 31, da Instrução CVM nº 308/99, uma vez que esta somente ocorreria se os fatos narrados na peça acusatória, a teor do conteúdo do item 11 desta, houvessem acontecido em conjunto, o que de fato, como explanado, definitivamente, não ocorreu”* (fl. 197).

27. A defesa também sustentou que a Dinâmica Energia não realizou oferta pública inicial de ações e, portanto, pouco se diferencia de uma companhia de capital fechado, estando 100% (cem por cento) de suas ações nas mãos dos sócios fundadores. Nesse sentido, as ações de emissão da Companhia não estariam em circulação no mercado, nos termos do art. 4º-A, § 2º, da Lei nº 6.404/1976 e, assim, não haveria mercado a ser regulado e fiscalizado pela CVM, sendo os danos eventualmente causados ao mercado de ações igualmente inexistentes.

28. De acordo com os acusados, *“não pode o fato isolado, de repercussão limitadíssima, restrita somente aos quatro (04) sócios fundadores, ser apontado como suficiente para qualquer condenação, conforme solicitado na peça acusatória”* (fl. 198).

29. Por fim, a defesa fez menção à contratação de nova firma de auditores em 12.8.2014, que substituiu a Azevedo & Lopes para a prestação de serviços de auditoria para a Dinâmica Energia no exercício de 2014.

30. Diante do exposto, os acusados solicitaram que fosse decretada a nulidade do Termo de Acusação e o arquivamento deste processo.

VI. DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO E DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

31. Os indiciados apresentaram proposta de Termo de Compromisso. O Colegiado, entretanto, em reunião datada de 1.9.2015, deliberou pela rejeição das propostas apresentadas, uma vez que não se mostrariam convenientes nem oportunas. Após a rejeição, fui sorteado como relator deste processo (fl. 265).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

Pablo Renteria

DIRETOR-RELATOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/10630

Reg. Col. 9810/2015

Acusados: José João Abdalla Filho
José Pais Rangel
Manoel Eduardo Lima Lopes

Assunto: Não observância da regra de rotatividade de auditores. Descumprimento do disposto no art. 153 da Lei nº 6.404/1976, combinado com os arts. 27 e 31 da Instrução CVM nº 308/1999.

Diretor-Relator: Pablo Renteria

VOTO

I. DO OBJETO

1. Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a responsabilidade de José João Abdalla Filho, José Pais Rangel e Manoel Eduardo Lima Lopes, na qualidade de conselheiros de administração da Dinâmica Energia S.A. (“Dinâmica Energia” ou “Companhia”), pela contratação da Anend – Auditores Independentes (“Anend”), que

não se encontrava legalmente apta a prestar o serviço, em razão das regras de rodízio instituídas na Instrução CVM nº 308/1999.

2. Ainda em sede preliminar, a defesa suscita a nulidade deste processo administrativo sancionador na medida em que a peça acusatória teria deixado de atender aos requisitos normativos previstos nos incisos II e III do art. 6º da Deliberação CVM nº 538/2008 ao imputar, injustamente, a A.A.L a qualidade de responsável técnico pela Anend.

3. Tal controvérsia, contudo, traduz questão de fato, cujo exame diz respeito ao mérito da acusação. A peça acusatória cumpre rigorosamente os mencionados requisitos normativos, tendo a SEP se desincumbido do dever de expor as evidências de materialidade e autoria das infrações apuradas. Confira-se, a propósito, a opinião manifestada pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (fls. 162-166)¹¹, que concluiu pela regularidade da peça acusatória.

II. DO MÉRITO

4. Em sessão realizada em 12.7.2016, ao julgar o PAS CVM nº RJ2014/13534,¹² este Colegiado concluiu que a Anend e a Azevedo & Lopes Auditores Independentes (“Azevedo & Lopes”) não haviam respeitado a rotatividade exigida pelo art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999 ao prestarem serviços à Dinâmica Energia por todo o período relativo aos exercícios sociais de 2005 a 2012.

5. Nesta ocasião, deparando-me novamente com os mesmos fatos, continuo convencido de que as regras de rodízio não foram respeitadas. Ainda que considerada a prorrogação conferida pela Deliberação CVM nº 549/2008, que permitiu a permanência do auditor até o final do exercício social de 2011, verifica-se que a Anend continuou a prestar serviços à Companhia ao longo de 2012 (fls. 01-02).

¹¹ Parecer nº 293/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.

¹² Diretor Relator Roberto Tadeu.

6. Consta-se, ademais, que a posterior substituição da Anend pela Azevedo & Lopes operou-se em burla à regra do rodízio. A.A.L, a quem a acusação atribuiu equivocadamente a qualidade de responsável técnico da Anend, era, em realidade, sócio comum desta sociedade e da Azevedo & Lopes. Em conjunto com o responsável técnico, assinou os pareceres e relatórios de auditoria da Anend relativos às demonstrações financeiras dos exercícios sociais de 2007 a 2012 da Companhia, bem como o relatório de auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2013, preparado pela Azevedo & Lopes.

7. Além disso, A.A.L atuou concomitantemente como representante das duas firmas perante a CVM, como demonstram os cadastros constantes às fls. 6 e 7, tendo, nessa qualidade, subscrito documentos em nome delas. A propósito, reporto-me ao voto do Relator Diretor Roberto Tadeu no âmbito do já mencionado PAS CVM nº RJ2014/13534, que, como dito, tratou dos mesmos fatos apurados no presente processo administrativo sancionador:

“(...) ao subscrever os trabalhos de auditoria realizados pelas referidas sociedades, ainda que apenas na qualidade de diretor, já que não possui cadastro como responsável técnico na CVM; A.A.L. expressou sua opinião acerca das demonstrações contábeis auditadas, atestando, por conseguinte, sua efetiva participação nos procedimentos efetuados, única razão a justificar tal assinatura, já que não há qualquer exigência normativa no sentido de que tais relatórios e pareceres sejam subscritos pelo responsável técnico em conjunto com outro sócio da sociedade de auditoria.

Do mesmo modo, a designação de A.A.L., como representante concomitantemente pela ANEND e pela Azevedo & Lopes perante a CVM, evidencia o importante papel que exercia no âmbito das duas sociedades, notadamente em se tratando da prestação dos serviços de auditoria independente a companhias abertas. Afinal, ele era o encarregado por ambas as sociedades de diligenciar e encaminhar à CVM a prestação de esclarecimentos relacionados com o atendimento da Instrução CVM nº 308/99 e com o exercício da atividade profissional no âmbito do mercado de valores mobiliários, nos termos do art. 6º, inciso IX, da citada Instrução.

Adicionalmente, ainda que o eventual compartilhamento, entre a ANEND e a Azevedo & Lopes, de parte significativa dos recursos profissionais não tenha sido objeto de apuração no caso concreto, é

fato que elas coabitam no mesmo endereço, o que, em certa medida, coloca em dúvida a existência de instalações em condições que garantam a necessária independência entre elas, especialmente no caso de sociedades de pequeno porte.

No meu entender, a existência da ANEND e da Azevedo & Lopes como entidades legalmente separadas e distintas não afasta as evidências de que a substituição de uma pela outra, na prestação dos serviços de auditoria para a companhia aberta Dinâmica Energia S.A., especialmente depois do longo relacionamento desta com a ANEND, caracterizou uma burla ao art. 31 da Instrução CVM nº 308, de 1999. Não há dúvidas de que a estreita relação entre as sociedades de auditoria permitiu o alongamento do relacionamento da entidade auditada com o auditor independente, comprometendo a independência que se buscou garantir com a regra de rotatividade dos auditores. Como visto acima, a ligação profissional duradoura com o cliente representa uma ameaça à independência do auditor na medida em que este se torna solidário aos interesses daquele, comprometendo a imparcialidade que deveria revestir sua opinião.”

8. Diante dessas considerações, o descumprimento da regra disposta no art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999 me parece seguramente configurado neste caso. Resta analisar se os membros do conselho de administração da Dinâmica Energia descumpriram o dever de diligência ao contratarem a Anend e a Azevedo & Lopes para prestar serviços de auditoria em relação às demonstrações financeiras de 2012 e 2013.

9. De acordo com o art. 142. IX, da Lei nº 6.404/1976, compete ao conselho de administração escolher e destituir os auditores independentes. Espera-se dos conselheiros que atuem com diligência na escolha dos auditores responsáveis pelo exame das demonstrações financeiras, prestigiando a eficiência, a qualidade e a independência dos trabalhos realizados. Nessa direção, o mínimo que se espera deles é que o auditor escolhido que esteja legalmente apto a prestar o serviço.

10. Nesse tocante, o art. 27 da Instrução CVM nº 308/1999 dispõe que “[o]s administradores das entidades auditadas serão responsabilizados pela contratação de auditores independentes que não atenderem às condições previstas nesta Instrução, especialmente quanto à sua independência e à regularidade de seu registro na Comissão de Valores Mobiliários.”

11. De acordo com a acusação, os conselheiros da Companhia teriam faltado com a devida diligência em duas ocasiões. A primeira teria se dado quando a Anend foi mantida como auditora independente para o exercício de 2012, apesar de esgotada a prorrogação do rodízio, autorizada pela Deliberação CVM nº 549/2008. Já a segunda falha teria ocorrido quando a Anend foi substituída pela Azevedo & Lopes.

12. A primeira irregularidade é incontroversa, não tendo sido refutada pelos defendentes. E o Conselho de Administração, ao renovar a contratação da Anend, deveria ter tomado o cuidado de observar o prazo limite para a efetuação do rodízio. Trata-se de fato objetivo que poderia ter sido facilmente verificado pelos conselheiros.

13. A segunda merece maiores cuidados, uma vez que nem sempre é dado ao conselheiro perceber que a substituição de uma firma de auditoria por outra é fraudulenta, sendo destinada a perpetuar o vínculo da auditora com a entidade por período superior ao admitido pela regulamentação vigente. Por isso que me parece que a falta de diligência só resta configurada quando os administradores dispunham de claros sinais de alerta acerca da fraude cometida.

14. A esse respeito, os acusados, em resposta aos Ofícios CVM/SEP/GEA-5/nº 249/2014 (fls. 39-40), 250/2014 (fls. 42-43) e 251/2014 (fls. 45-46), afirmaram que “[a] circunstância de haver coincidência de endereços de funcionamento de ambas as empresas e, também, dos sócios das mesmas, não me pareceu relevante, até porque, como dito, essa ilustrada autarquia deferiu registro a ambas as empresas para exercer as mesmíssimas atividades, o que faz supor não haver impedimento para a contratação de uma em substituição à outra” (fls. 64, 68 e 72).

15. A declaração demonstra, a meu ver, que os conselheiros tinham pleno conhecimento das evidências que expunham a quase-completa confusão entre as duas firmas de auditoria e mesmo assim contrataram a Azevedo & Lopes para prestar serviços de auditoria para a Companhia. Desse modo, deixaram de agir com a devida diligência.

III. DA CONCLUSÃO E DA DOSIMETRIA DA PENA

16. Conforme dispõe o art. 37 da Instrução CVM nº 308/1999, a infração ao disposto no art. 31 dessa Instrução é considerada grave para os efeitos do previsto no § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976.

17. Cuida-se, como se sabe, de regra importante, destinada a assegurar a qualidade e a independência desses profissionais, em prol da credibilidade e da segurança do mercado.

18. A rotatividade procura combater a “*ameaça de familiaridade*”, vale dizer, “*a ameaça de que, devido ao relacionamento longo ou próximo com o cliente, o auditor tornar-se-á solidário aos interesses dele, ou aceitará seu trabalho sem muito questionamento.*”¹³ Nessa mesma direção, a Nota Explicativa à Instrução CVM nº 308/1999 esclarece que “*(...) a prestação de serviços de auditoria para um mesmo cliente, por um prazo longo, pode comprometer a qualidade deste serviço ou mesmo a independência do auditor na visão do público externo.*”

19. Em suma, a capacidade da firma de auditoria de julgar e atuar com integridade e imparcialidade é fundamental para que o seu trabalho confira credibilidade às demonstrações financeiras elaboradas pela entidade auditada. Por isso que a manutenção do auditor por prazo superior ao admitido se reveste de especial gravidade.

20. No caso em apreço, há, ainda, uma particularidade que torna a conduta dos conselheiros particularmente reprovável. Refiro-me ao fato de terem substituído a Anend pela Azevedo & Lopes, nada obstante os claros sinais de que se tratava de fraude destinada a ludibriar o órgão regulador.

21. Em contrapartida, aproveita aos acusados o fato de o capital social da Dinâmica Energia ser altamente concentrado nas mãos de alguns poucos sociais.

22. Também deve ser levada em consideração, na definição das penalidades, a primariedade dos acusados. Esclareça-se, a propósito, que José João Abdalla Filho já foi

¹³ Norma Brasileira de Contabilidade PA 290 (R1) – Independência – Trabalhos de Auditoria e Revisão, de 16.5.2014.

condenado pela CVM, por meio de decisão confirmada pelo CRSFN em 16.4.1996. No entanto, em linha com o disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal,¹⁴ entendo, em virtude do tempo já transcorrido, que a referida condenação não conduz à reincidência.

23. Diante disso, voto:

- i. pela condenação de José João Abdalla Filho, José Pais Rangel e Manoel Eduardo Lima Lopes à pena de multa individual no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por, na qualidade de membros do conselho de administração da Dinâmica Energia, manter a prestação de serviços da Anend durante o exercício social de 2012, por período superior ao admitido pela regra da rotatividade, em violação ao disposto no art. 153 da Lei nº 6.404/1976, combinado com os arts. 27 e 31 da Instrução CVM nº 308/1999; e
- ii. pela condenação de José João Abdalla Filho, José Pais Rangel e Manoel Eduardo Lima Lopes à pena de multa individual no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por, na qualidade de membros do conselho de administração da Dinâmica Energia, contratar sociedade de auditoria que não gozava da independência necessária em relação à sociedade anteriormente contratada, contrariando, assim, a regra da rotatividade, em violação ao disposto no art. 153 da Lei nº 6.404/1976, combinado com os arts. 27 e 31 da Instrução CVM nº 308/1999.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016

¹⁴ “Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR